

1500059-28.2019.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

GABRIEL DA COSTA SELFAS e FABIO VINICIUS JODAS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Luiz de Abreu Costa

Vistos.

1. Fls. 425 (Manifestação do Ministério Público pela extinção da punibilidade do agente): Ciente.

2. Acompanhamento a manifestação da douta Promotoria de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia-Foro de Olímpia-Vara Criminal

Rua Engenheiro Reid, 377, Olímpia - SP - cep 15400-000

1500059-28.2019.8.26.0557 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 26 de agosto de 2022.

SENTENÇA-OFÍCIO-MANDADO

Processo Digital nº:

1500059-28.2019.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

GABRIEL DA COSTA SELFAS e FABIO VINICIUS JODAS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Luiz de Abreu Costa

Vistos.

1. Fls. 425 (Manifestação do Ministério Público pela extinção da punibilidade do agente): Ciente.

2. Acompanhamento a manifestação da douta Promotoria de Justiça, adotando-a como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe no E. Supremo Tribunal Federal, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo magistrado (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000).

2.1 A prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos (principais e secundários, penais e extrapenais) da condenação, ao contrário da executória, que apenas extingue o efeito principal da condenação (imposição da sanção penal).

3. Ante o exposto, DECLARO, nos termos do art. 107, IV, primeira figura (prescrição), do CP e art. 61, caput, do CPP, extinta a punibilidade da parte processada, devidamente qualificada, com a observação do disposto no art. 202 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal, LEP).

3.1 Comunique-se, por meio eletrônico (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br),

diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) (art. 809, VI, do CPP e art. 393, V, das NJCGJ [Comunicado CG n. 464/2019]), que se incumbirá da remessa aos demais órgãos competentes para efetivação.

Das medidas ad cautelam:

1. Consequentemente (art. 386, parágrafo único, II, do CPP, aplicado analogicamente), ordeno a cessação das medidas para efeito de cautela, de prevenção (ad cautelam) deferidas, sejam cautelares (art. 282, § 5º, do CPP), sejam protetivas de urgência (art. 19, § 3º, da LVD).

2. Comunique-se, por meio eletrônico (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br), diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) (art. 809, VI, do CPP, art. 393, V, das NJCGJ, art. 38 da LVD, art. 1º, caput, da Lei Estadual n. 15.425/2014 e Comunicado CG n. 464/2019), que se incumbirá da remessa aos demais órgãos competentes para efetivação (art. 38 da LVD e art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 15.425/2014).

Dos valores apreendidos a serem restituídos à parte investigada:

1. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas – dinheiro ou objetos lícitos – apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (art. 118 do CPP).

2. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, caput, do CPP).

3. A punibilidade foi declarada extinta (art. 61 do CPP).

4. Consequentemente, restitua-se, nos termos do art. 337 do CPP e art. 503 das NJCGJ, à parte investigada os valores apreendidos, atualizados e sem desconto.

4. Intime-se pessoalmente a parte investigada Gabriel da Costa Selfas, para que, no prazo de 90 (noventa) dias (art. 123 do CPP), informe o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e os dados bancários (conta corrente/poupança, agência e banco), com a advertência de que, decorrido, sem requerimento, o prazo (silêncio), os valores lícitos serão destinados, pela anuência tácita, às entidades pública e privada, desta Comarca, com destinação social.

4.1 Por edital, se for o caso.

4.2 O silêncio importa anuência (art. 111 do CC), observo.

5. Com a informação, expeça-se, nos termos dos arts. 1.112 a 1.113-A das NJCGJ, mandado de levantamento eletrônico (MLE) em seu favor..

6. Certificado o silêncio, determino, com fundamento no art. 111 do CC, a transferência dos valores lícitos para a conta judicial da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, Agência n. 0165-1, Banco do Brasil.

Do arquivamento:

1. Oportunamente (após realizadas as anotações e atos necessários no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada [SGDAU]), arquivem-se os autos (arts. 176 a 181 das NSCGJ).

Sirva-se desta sentença, por cópia digitada, como mandado.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Estância Turística de Olímpia, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA